# Grundstückskauf und Auflassung · Auszug UR 782/2025

**Datum** 10.12.2025
**Von** Notarin Lea Tannenfels · Freiburg im Breisgau
**An** Martin Faller und Mooswälder Werktechnik GmbH

§ 1 Gegenstand. Martin Faller verkauft das Flurstück 871/6 der Gemarkung Hochdorf, bebaut mit Werkhalle und Lageranbau. Der Kaufpreis beträgt 580.000 EUR. Die Beteiligten erklären die Auflassung und bewilligen die Auflassungsvormerkung zugunsten der Käuferin. Die Notarin soll die Eigentumsumschreibung erst nach Bestätigung des vollständigen Kaufpreiseingangs und Vorliegen der weiteren Voraussetzungen beantragen.

§ 4 Wirtschaftlicher Übergang. Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen nach vollständiger Kaufpreiszahlung mit protokollierter Übergabe über. Bis dahin bleibt das bestehende Mietverhältnis zur KG bestehen. Eine vorläufige Schlüsselüberlassung, etwa zur Einrichtung, verschafft der Käuferin keine ausschließliche Nutzungs- oder Verfügungsbefugnis. Bei wirtschaftlichem Übergang endet der Alt-Mietvertrag aufgrund gesonderter, bereits unterzeichneter Aufhebungsvereinbarung.

§ 7 Kosten. Die Käuferin trägt Grunderwerbsteuer sowie ihre Erwerbsnebenkosten. Fallers Beratungskosten für die Transaktion trägt Faller selbst. Der Kaufpreis enthält keine Vergütung für ein späteres Beratungsmandat, ein Mietrecht oder ein Wohnrecht.

Anlage 2 · Gegenstand und Abgrenzung. Auf dem Flurstück stehen keine Wohngebäude. Das unmittelbar angrenzende Grundstück 871/7 gehört einem Dritten und ist kein Gegenstand dieser Urkunde.